

[붙임 1] 처분요구서

주의, 경고, 시정요구 및 권고

제	목	감사결과 이행점검을 위한 복무감사		
조	치	부	서	연구운영실, 시설보안실, 인력개발실
내	용			

1. 업무 개요

한국기계연구원(이하 '연구원'이라 한다) 원장은 국가과학기술연구회 이사장 으로부터 위임받은 감사¹⁾를 수행 중이며, 직속부서로 감사전담조직(이하 '감사 부서'라 한다)을 두고 연간 감사계획에 따라 복무감사 등을 실시하고 있다.

2. 관련법령·규정 및 판단근거

「공공감사에 관한 법률」 제23조 제3항에 따르면 감사결과를 통보받은 '자체 감사 대상기관의 장'은 정당한 사유가 없으면 감사결과의 조치사항을 이행하고 그 이행결과를 자체감사를 한 '중앙행정기관등의 장'에게 통보하도록 되어 있다.²⁾

그리고 「공공감사기준」 제23조 제1항에 따르면 감사인은 감사업무를 수행하면서 선행 감사 시 '감사기관'이 처분요구 또는 권고·통보한 사항에 대하여 '수감기관'이 적정한 조치를 하였는지 확인하도록 되어 있다.³⁾

또한 같은 기준 동조 제2항에 따르면 감사인은 후속조치 확인결과 중요한 처분 요구 또는 권고·통보한 사항에 대한 '수감기관'의 조치가 미흡한 경우에는 이를 보고하고 그 원인의 규명과 함께 적절한 대응책을 강구하도록 되어 있다.

아울러 「감사위원회 등의 감사사무처리규정」 제37조 제1항에 따르면 처분요구를 받은 관련부서의 장은 연구기관의 장으로부터 통보받은 감사결과에 따라 처분

1) 국가과학기술연구회 이사장은 「국가과학기술연구회 정관」 제51조 제1항에 따라 연구기관에 대한 일상감사와 그 직원에 대한 복무감사 등을 각 연구기관의 장에게 위임(2021.3.~)함.

2) '자체감사 대상기관의 장'은 "자체감사 대상부서의 장"으로 보고, '중앙행정기관등의 장'은 "감사기관의 장"으로 봄.

3) '감사기관'이란 "자체감사기구"를 의미하며, '수감기관'이란 "자체감사를 받는 부서"를 말함.

요구별 처리기한 내에 조치사항을 이행한 후 조치결과를 작성하여 연구기관의 장에게 제출하도록 되어 있다.

따라서 연구원 감사부서에서 수행한 감사결과 처분요구사항은 특별한 사정이 없는 한 조치 기한⁴⁾ 내에 이행되어야 한다. 또한 감사부서는 감사결과 주요 처분요구사항에 대한 후속조치를 점검하여 대응이 미흡할 경우에는 이를 시정하게 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

감사부서는 최근 2년간 실시한 자체감사 중 확인이 필요한 사안을 [표 1]과 같이 2건 선정하여, 처분요구사항(신분조치 제외)이 적기에 이행되어 현장에 적용되고 있는지 점검하였다.

[표 1] 복무감사 후속조치 점검 대상

No.	감사사항명	처리기간	처분요구사항	비고
1	발생품 부적정 관리 건 복무감사	2023. 7. 4. ~ 2023.8.25.	◦ 행정조치: 권고 2건 ◦ 현지조치: 1건	이하 '발생품 관리 감사 건'이라 한다.
2	'연구9동 공장동 전력간선 개선공사 민원 건 조사' 복무감사	2022.10.28. ~ 2022.11.18.	행정조치: 개선요구 2건	이하 '연구 9동 감사 건'이라 한다.

그런데 감사결과 처분요구사항이 미이행되거나 조치가 미흡한 점을 확인하였다.

1) 발생품 관리 감사 건

발생품 관리 감사 건 관련하여 처분요구사항을 이행 점검한 결과, 권고 사항 1건이 이행되지 않았고 현지 조치 요구사항 1건이 일부 이행되고 있지 않았다.

(1) 권고 사항(RFID 자산관리 방식을 발생품 관리에 적용) 미이행

기관 차원에서 발생품을 합리적으로 관리하고자 발생품 관리에 RFID 자산관리방식을 적용하기로 하였으며, 2023년 복무감사를 통해 해당 조치가 미흡함을 지적하였음에도 처분요구 사항이 기한(2023년까지)이 지나도록 이행되지 않았다.

4) 「감사위원회 등의 감사사무처리규정」 제27조(감사결과 통보와 조치결과 제출) 제3항

(2) 현지조치 요구사항(발생품 관리자 정정 조치) 일부 미이행

현지조치 요구사항(77건) 중 29건이 미조치된 상태였다. 업무 절차 상 전자 문서 최종 결재까지 완료되어야만 이행이 완료된 것이기에, 전자문서 최종 결재만 남은 상태라는 연구운영실의 해명은 받아들이기 어렵다.

2) 연구 9동 감사 건

연구 9동 감사 건 관련하여 처분요구사항⁵⁾을 이행 점검한 결과, 개선 요구사항이 이행(규정 개정)은 되었으나 개선된 제도가 현장에서 실제 이행되는데 일부 미흡한 점이 있었다.

(1) 공사감독원 임명 누락

연구원에서 도급으로 시행하는 모든 공사(소액공사 제외)에는 공사감독원을 임명하여야 함에도 점점 공사계약 중 1건에서 공사감독원이 임명되지 않았다. 공사감독원 임명 없이 공사를 진행하는 경우, 연구원은 공사 현장에서 돌발하는 문제에 적시 대처하기 어렵다.

(2) 현장대리인 선임 누락

점점 공사계약 중 5건에서 현장대리인 선임계가 부재하였다. 이에 대해 시설 보안실은 수의계약 방식의 공사에 대해서 ‘착공계(현장대리인 선임계 포함)’를 필수적으로 받고 있지 않다고 해명했다. 그러나 현장대리인의 역할⁶⁾을 고려할 때, 계약방법을 불문하고 ‘착공계(현장대리인 선임계 포함)’를 제출하도록 하여야 하며 공사 진행 과정에서 현장대리인 선임을 생략하여서는 아니 된다.

5) 공사업무 수행 시 「공사관리규정」 등에 따라 실제 업무가 수행되고 있는지 자체 점검하고, “감사부서의 규정 개정 요구사항”을 확인하여 개선 조치

6) 「공사관리규정」 제19조(현장대리인) 제3항에 따르면, 현장대리인은 공사감독원의 지시에 따라 공사장에 상주하여 공사 진행 시 필요한 각종 공사관계 서류를 작성하여 제출하고, 준공검사 입회 업무를 수행함.

4. 조치(안)

1) 발생품 관리 감사 건

처분요구 사항(RFID 자산관리방식을 발생품 관리에 적용, 권고)이 적시에 이행될 수 있도록 시정이 필요하다.

2) 연구 9동 감사 건

공사 추진 시 공사감독원 임명이 생략되지 않도록 담당부서의 노력이 필요하다. 아울러 수의계약 방식의 공사에도 공사를 발주받은 계약자가 연구원에 '착공계 (현장대리인 선임계 포함)'를 의무적으로 제출할 필요가 있다.

조치할 사항

- ① 인력개발실장은 업무 총괄 관리를 미흡하게 한 관련자(000 00000)에 대해서 '주의' 조치하시기 바라며 (주의)
- ② 인력개발실장은 처분요구를 이행하지 아니한 관련자(000 00000, 000 00000, 000 00000)에 대해서 각각 '주의 및 '경고' 조치하시기 바라며 (주의, 경고)
- ③ 연구운영실장은 RFID 자산관리방식을 발생품 관리에 조속히 적용하시기 바라며 (시정 요구)
- ④ 시설보안실장은 공사 추진 시 계약방법을 불문하고 공사를 발주받은 계약자가 착공계(현장대리인 선임계 포함)를 의무적으로 제출할 수 있도록 공사 규모나 중요도 등을 고려하여 자체 방침을 마련하시기 바랍니다. (권고)

※ 관련자

소 속	직 급	성 명	담당업무	업무담당기간	비 고
0000실	00행정원	0 0 0	00업무(00직)	0000.00.00. ~ 현재	주의
0000실	00행정원	0 0 0	00업무(00직)	0000.00.00. ~ 현재	주의
0000실	00행정원	0 0 0	00업무(00직)	0000.00.00. ~ 현재	경고
0000실	00행정원	0 0 0	00업무(00직)	0000.00.00. ~ 현재	경고